



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral Nº 000002132026

Tocache, 05 FEB. 2026

VISTO, el Memorando Nº 0078-2026-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 28 de enero 2026, autoriza proyectar resolución de reconocimiento de pago de intereses legales del 30% de preparación de clases y evaluación. En merito al Expediente Judicial Nº 00044-2015-0-2209-JM-CI-01, Resolución Nº 28 del 30 de julio 2024, a favor de Isabel Ramírez Soria con DNI Nº 08128731, y demás documentos adjuntos en un total de Treinta y tres (33) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. Nº 017-93-JUS.,

Que, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante oficio Nº 3254-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 14 de agosto del 2024, la Procuraduría Regional de San Martín, solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución Nº 28 de fecha 30 de julio 2024, REQUIERE a la Unidad Ejecutora 303 Alto Huallaga que presente la liquidación de los intereses legales que corresponde





UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral Nº 000002132026

Que, con Memorándum Nº 0078 -2026-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial Nº 00044-2015-0-2209-JM-CI-01, para cumplimiento del pago de los intereses legales, a favor de la demandante **Isabel Ramírez Soria**, con Nota de coordinación Nº 0086-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ requiere dar cumplimiento la liquidación de los Intereses legales, monto calculado en el Informe Nº 005-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS de fecha 23 de enero del 2026.

Que, con MANDATO JUDICIAL recaído en el expediente judicial Nº 00044-2015-0-2209-JM-CI-01, se reconoce el pago del reintegro de la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, a favor de **Isabel Ramírez Soria**, solo por el periodo laboral del demandante que se dio dentro la vigencia del Artículo 48 de la Ley del profesorado, hasta el 25 de noviembre del 2012; con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso, **más intereses legales** que se liquidarán en ejecución de sentencia, de acuerdo al Decreto Ley Nº 25920; conforme a lo ordenado en la Resolución Nº 20, de fecha 18 de octubre del 2021, que contiene la sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado Mixto - Sede Tocache; siendo **CONFIRMADA** por Resolución de Vista Nº 11, de fecha 14 de setiembre del 2016.

Que, mediante resolución judicial Nº 26 de fecha 14/03/2024, la judicatura del poder judicial notifica a las partes la Resolución Directoral Nº 002926 de fecha 03/11/2023, resolución administrativa emitida por la Unidad de Gestión Educativa local Tocache, en la que NO se CONSIDERA EL MONTO DE LOS Interés LEGALES que han sido parte de la emisión de la resolución judicial, contenido en la resolución de sentencia y confirmada en la resolución 11 de fecha 14 de setiembre de 2016, sentencia de vista. Que, la parte demandada no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado en sentencia, estando limitando solo el reconocimiento de los devengados desde los años de servicios laborados, hasta el 25 de noviembre del 2012, no considerando el reconocimiento en suma liquida de los intereses legales. ordena a la parte demandada cumpla con emitir la resolución administrativa, en la que se considere el monto total en suma liquida de los INTERESES LEGALES.

Con RD UGEL-T Nº 2926-2023-2023, la UGEL Tocache cumplió con emitir la resolución de pago de los devengados, quedando pendiente los intereses legales que corresponde a la suma Treinta y dos Mil ochocientos setenta y cinco con 68/100 Soles (S/ 32,875.39).

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional Nº 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER EL PAGO DEL INTERES LEGAL, a favor de doña **Isabel Ramírez Soria**, con DNI. Nº 08128731, por concepto de los intereses de





UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N° 00002132026

los devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total integra, liquidación calculado en el Informe N° 005-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS de fecha 23 de enero del 2026, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución N° 20 (Sentencia) del 18 de octubre 2021, la misma que es confirmada en la sala superior con resolución N° 11 sentencia de vista y con Resolución N° 28 de fecha 30 de julio del 2024, requiere a la UGEL-T. de que cumplir con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia y de sentencia de vista, con Resolución Directoral N° 2926 de fecha 3 de noviembre del 2023, reconoce a la demandante por el concepto de preparación de Clases y evaluación, quedo pendiente la liquidación de los **Intereses Legales**, la suma de **treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con 39/100 Soles (S/ 32,875.39)**, asignada en el Expediente Judicial N° 00044-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

NOMBRES Y APELLIDOS	RDR	EXPEDIENTE JUDICIAL	INTERES LEGAL
Isabel Ramírez Soria	0413-2022	N° 00044-2015-0-2209-JM-CI-01	S/ 32,875.39

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - Que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, copia fedateada al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que cumpla con informar al Juzgado Mixto-Sede Tocache, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - **DISPONER**, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GITC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH

